

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1175/2532

นาง พรพรรณ ประไพจิตต์ หรือประไพ
จิตร กับพวก

โจทก์

นางสาว ประภา แซ่หลี่ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 137

สิทธิบอกล้างโมฆียะกรรมของทายาทของผู้ไร้ความสามารถหรือผู้ได้ทำการแสดงเจตนาโดยวิปริตตาม ป.พ.พ. มาตรา 137 นั้น จะมีได้ต่อเมื่อผู้ไร้ความสามารถหรือผู้ได้แสดงเจตนาโดยวิปริตได้ถึงแก่ความตายลงโดยมิได้มีการบอกล้างโมฆียะกรรมก่อนถึงแก่ความตาย ฉะนั้นเมื่อบิดาโจทก์ยังมีชีวิตอยู่แม้จะทำนิติกรรมขณะวิกลจริต โจทก์ก็เป็นเพียงผู้สืบสันดานเท่านั้น โจทก์จึงมิใช่ทายาทอันจะมีสิทธิบอกล้างนิติกรรมอันเป็นโมฆียะได้.

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2525 จำเลยทั้งสองร่วมกันล่อลวงด้วยอุบายให้นายอำภัน ประไพจิตต์หรือประไพจิตรซึ่งเป็นบุคคลวิกลจริต ทำนิติกรรมโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 2061 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ให้แก่จำเลยโดยรู้อยู่แล้วว่านายอำภัน เป็นบุคคลวิกลจริต ขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมซื้อขายและรับเงินจำนวน 200,000 บาท คืน

จำเลยทั้งสองให้การว่า ขณะที่นายอำภัน ทำนิติกรรมขายที่ดินแปลงพิพาทให้จำเลย นายอำภันมีสติสมบูรณ์ โดยภรรยาได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือไว้ด้วย จำเลยมิได้ล่อลวงแต่อย่างใด โจทก์ทั้งสองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรม ไม่มีอำนาจบอกล้างนิติกรรมและไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ทั้งสองเป็นทายาทโดยธรรม เป็นทายาทผู้สืบสันดานของนายอำภัน ประไพจิตต์บิดาผู้วิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่ง หรือเป็นทายาทของผู้ที่ได้แสดงเจตนาโดยวิปริต มีสิทธิที่จะได้รับมรดกของนายอำภันตามกฎหมายโจทก์ทั้งสองจึงมีอำนาจบอกล้างนิติกรรมขายที่ดินอันเป็นโมฆียะที่นายอำภันทำไว้กับจำเลยที่ 1 ได้นั้น เห็นว่า คำว่า "ทายาทของบุคคลเช่นนั้น" ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 137 อันจะมีสิทธิบอกล้างโมฆียะกรรมซึ่งผู้ไร้ความสามารถหรือผู้ได้แสดงเจตนาโดยวิปริตได้กระทำลง จะมีได้ก็ต่อเมื่อผู้ไร้ความสามารถหรือผู้ได้แสดงเจตนาโดยวิปริตได้ถึงแก่ความตายลงโดยมิได้มีการบอกล้างโมฆียะกรรมก่อนถึงแก่ความตาย ดังจะเห็นได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1604 ซึ่งบัญญัติไว้ชัดเจนว่า"บุคคลธรรมดาจะเป็นทายาทได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพบุคคลหรือสามารถมีสิทธิได้ตามมาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมายนี้ ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย" ดังนั้นเมื่อนายอำภันยังมีชีวิตอยู่ แม้จะฟังได้ว่าโจทก์ทั้งสองเป็นบุตรของนายอำภันผู้วิกลจริต มีสิทธิที่จะได้

รับมรดกของนายอำเภอก็ตาม โจทก์ทั้งสองเป็นเพียงผู้สืบสันดาน ของนายอำเภอนั้น ยังไม่เป็นทายาทของนายอำเภอนั้น ไม่เป็นบุคคลตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิบอกล้างนิติกรรมอันเป็นโมฆียะที่นายอำเภอนั้นได้ทำไว้กับจำเลยที่ 1 การบอกล้างจึงไม่มีผลให้นิติกรรมดังกล่าวตกเป็นโมฆะ โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองกระทำการตามฟ้องให้โจทก์ทั้งสองได้ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันมาให้ยกฟ้องชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การใดมิได้เป็นไปตามบทบังคับว่าด้วยความสามารถของบุคคลหรือเกิดจากการแสดงเจตนาวิปริต การนั้นย่อมตกเป็นโมฆียะกรรมโมฆียะกรรมมีผลสมบูรณ์จนกว่าจะมีการบอกล้าง ผลของการบอกล้างถือว่าเสียเปล่ามาแต่เริ่มแรก แต่ถ้าไม่มีการบอกล้างจนล่วงเลยกำหนดอายุความสำหรับการบอกล้างหรือมีการให้สัตยาบันยอมหมดโอกาสที่จะทำลายความสมบูรณ์ของนิติกรรมนั้นตลอดไป ด้วยเหตุโมฆียะกรรมมีผลสมบูรณ์จนกว่าจะบอกล้างนี้เอง กฎหมายจึงจำต้องให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกที่

เข้ามาเกี่ยวข้องมิให้เกิดความเสียหาย โดยระบุผู้มีสิทธิบอกล้างไว้แน่ชัด มิใช่บุคคลใด ๆ ก็มีสิทธิบอกล้างได้ไม่ถือหลักผู้มีส่วนได้เสีย (interested person) ในมูลกรณี เช่นเดียวกับเรื่องโมฆะกรรม บุคคลที่มีสิทธิบอกล้างโมฆะกรรมต้องเป็นบุคคลที่ระบุไว้ในมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่นผู้ไร้ความสามารถ (incapacitated person) ผู้แสดงเจตนาโดยวิปริต (defective declaration of intention) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือทายาทของบุคคลเช่นว่านั้น

(heir of such person) ทายาทในมาตรา 137 หมายถึงทายาทของผู้ไร้ความสามารถ หรือของผู้แสดงเจตนาวิปริต หาใช่ทายาทของผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์ไม่ เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการที่จะคุ้มครองผู้ที่มีจิตใจบกพร่องเช่น ผู้เยาว์ ผู้วิกลจริต ผู้เสมือนไร้ความสามารถ และผู้ที่แสดงเจตนาโดยไม่สมัครใจบริบูรณ์ เช่น สำคัญผิด ถูกกลั่นแกล้งหรือข่มขู่ มีข้อน่าจะคิดว่าผู้ไร้ความสามารถจะบอกล้างโมฆะกรรมได้ในเวลาใด จะบอกล้างในขณะที่ตนยังเป็นผู้ไร้ความสามารถอยู่หรือไม่ หรือจะต้องให้พ้นจากการเป็นผู้ไร้ความสามารถก่อน เรื่องนี้มีความเห็นเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการบอกล้างเป็นนิติกรรมเพราะเป็นการมุ่งให้ระงับเสียซึ่งสิทธิ จึงต้องกระทำภายหลังที่ความเป็นผู้ไร้ความสามารถได้สิ้นไปแล้วโดยอาศัยมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เทียบเคียงกับการให้สัตยาบันตามมาตรา 141 "...ท่านว่าสัตยาบันจะสมบูรณ์ก็แต่เมื่อทำให้ภายหลังเวลาที่มูลเหตุให้เป็นโมฆะกรรมนั้นได้สูญสิ้นไปแล้ว..." ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าการบอกล้างโมฆะกรรมเป็นสิทธิพิเศษที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงเห็นว่าผู้ไร้ความสามารถมีสิทธิบอกล้างโมฆะกรรมได้แม้ในเวลาที่ยังไร้ความสามารถอยู่เพราะตัวบทมาตรา 137 มิได้กำหนดไว้ว่าจะบอกล้างโมฆะกรรมได้ต่อเมื่อตนต้องพ้นจากความเป็นผู้ไร้ความสามารถแล้ว จะอาศัยมาตรา 4 เทียบเคียงใช้มาตรา 141 ไม่ได้ โดยให้เหตุผลว่าการให้สัตยาบันเป็นการเพิ่มภาระตักหนักแก่ผู้ไร้ความสามารถ จึงควรให้ทำต่อเมื่อได้พ้นจากการเป็นผู้ไร้ความสามารถแล้ว แต่การบอกล้างโมฆะกรรมเป็นการปลดภาระเป็นคุณแก่

ผู้รู้ความสามารถ แม้จะมีข้อโต้เถียงว่าคำบอกกล่าวโมฆียะกรรมถือเป็นนิติกรรมเมื่อผู้รู้ความสามารถบอกกล่าว คำบอกกล่าวนั้นย่อมตกเป็นโมฆียะกรรม แต่โมฆียะกรรมนั้นยังสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกบอกกล่าว ตราบใดที่ยังไม่มีการบอกกล่าวย่อมมีผลสมบูรณ์เล็กน้อยนิติกรรมที่ทำไว้แต่แรก ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกหมายเหตุวินิจฉัยว่า "คำว่าทายาทของบุคคลเช่นว่านั้น... อันจะมีสิทธิบอกกล่าวโมฆียะกรรมซึ่งผู้รู้ความสามารถหรือผู้ได้แสดงเจตนาโดยวิปริตได้กระทำการลงจะมีได้ก็ต่อเมื่อผู้รู้ความสามารถหรือผู้ได้แสดงเจตนาโดยวิปริตได้ถึงแก่ความตายลงโดยมิได้มีการบอกกล่าวโมฆียะกรรมก่อนถึงแก่ความตาย" จากคำวินิจฉัยของศาลฎีกาจึงทำให้เห็นได้ว่าผู้รู้ความสามารถมีสิทธิบอกกล่าวโมฆียะกรรมได้ แม้ในขณะที่ยังไม่พ้นจากความเป็นผู้รู้ความสามารถ ผู้บันทึกเห็นด้วยกับความเห็นฝ่ายหลัง แต่มีข้อน่าสังเกตว่าผู้รู้ความสามารถที่จะมีสิทธิบอกกล่าวโมฆียะกรรมน่าจะเป็นบุคคลที่มีความรู้สึกลึกซึ้งพออยู่บ้างในบางโอกาส ส่วนบุคคลที่วิกลจริต (person of unsound mind) ถึงขนาดไม่สามารถรู้สึกลึกซึ้งได้ ย่อมไม่อาจจะเข้าใจถึงสภาพสิทธิของตนว่ามีอยู่อย่างไร ย่อมไม่สามารถแสดงเจตนา บอกกล่าวโมฆียะกรรมได้ ทางแก้ผู้สืบสันดานต้องยื่นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งเป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความดูแลของผู้อุปการะ ผู้อุปการะในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมจึงใช้สิทธิบอกกล่าวโมฆียะกรรม แม้การตั้งผู้อุปการะจะกระทำภายหลังการทำนิติกรรมที่ตกเป็นโมฆียะกรรมก็ตามเพราะกฎหมายมิได้กำหนดว่าผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องมีอยู่ก่อนวันทำนิติกรรมที่เป็นโมฆียะกรรมนั้น (ดูคำพิพากษา ศาลฎีกาที่ 717/2512, 119/2519) วัชรินทร์ปัจเจกวิญญูสกุล